



ABOOK 360

— CARTAS Y DECISIONES JURÍDICAS Y EMPRESARIALES —

MANUAL TEÓRICO PRÁCTICO DE DERECHO

BALOTARIO DESARROLLADO EXAMEN PROFA & ACCESO A LA MAGISTRATURA

ABOOK360

TODO EN UNO: Derecho Penal, Civil, Procesal Penal, Procesal Civil, Derecho de Familia, Administrativo, Constitucional, Procesal Constitucional, Argumentación y Razonamiento Jurídico.



Accede a videos prácticos
refor



ABOOK360

——— CAPACITACIONES JURÍDICAS Y EMPRESARIALES. ———

Primera edición – Enero 2025.

DERECHOS RESERVADOS: DECRETO LEGISLATIVO 822.

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio total o parcialmente sin permiso expreso de su autor.

Manual de clase

BALOTARIO DESARROLLADO TIPO PROFA 2025 & ACCESO A LA MAGISTRATURA

Texto básico del alumno de Abook360

Sumario

Educación para adultos

Editado por: Abook360

Dirección: Los Alamos oficina 201 – Socabaya – Arequipa

Revisado por:

Revisión técnica: Alely Alay.

Revisión legal: Alely Alay; Equipo técnico de Altamirano Asociados.

Diseño y programación: Karla Garcia – Shirley Caceres.

Corrección de estilo: Edison Alarcon

Diseño e ilustración de carátula: Brenda Soto.

PRESENTACIÓN OFICIAL

El Balotario PROFA 2025 de **Abook360** permite que los conceptos fundamentales puedan ser sintetizados de forma técnica, evitando cualquier tipo de redundancia en la información dado que no busca imponer doctrinas ni puntos de vista sino exclusivamente el capacitar a sus lectores para afrontar exitosamente **exámenes tipo PROFA & Acceso a la Magistratura**.

La más amplia gama de materiales de balotas desarrolladas sirve de apoyo para estudiantes y abogados postulantes a este tipo de concursos, minimizando el tiempo de preparación, apoyando la instrucción personalizada e incrementando el nivel de retención en los lectores.

El balotario está estructurado en dos partes fundamentales; **una parte teórica** en la cual los lectores podrán refrescar los conceptos básicos de cada una de las nueve balotas que exige la AMAG; y **una parte práctica**, la cual contiene cuestionarios desarrollados de preguntas tipo PROFA.

TE HABLAMOS

"Este material es sin duda el manual teórico práctico más completo y actualizado del 2025, para todos los interesados en capacitarse para este tipo de exámenes de acceso a la Magistratura"

Edison Elvis Alarcon
Gerente General Abook360

"Texto académico de lenguaje sencillo y de fácil entendimiento que me recordó mi etapa de postulante a este tipo de procesos, en mis tiempos tenía que leer diversos libros para prepararme, este lo tiene ya todo junto y resumido"

Alely Alay Lerma
Relaciones Públicas Abook360



CARACTERÍSTICAS

HOJAS	200
EDICIÓN	PRIMERA - ENERO 2025
PÁGINAS:	150
ACABADO:	RUSTICO



BENEFICIOS DEL LIBRO



Más de 199 hojas de contenido distribuido en parte teórica y práctica.



Desarrollo completo de todos los **módulos exigidos por la AMAG.**



150 preguntas en Cuestionarios desarrollados

TIPO EXAMEN PROFA con respuestas al final del mismo.



1 QR que redirigen a clases grabadas de docentes , explicando de mejor manera las balotas y beneficios adicionales.



BALOTAS ABORDADAS:

- ARGUMENTACIÓN Y RAZONAMIENTO JURIDICO, DERECHO CONSTITUCIONAL, PROCESAL CONSTITUCIONAL, DERECHO CIVIL, DERECHO DE FAMILIA, DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENAL, DERECHO PROCESAL CIVIL Y DERECHO ADMINISTRATIVO.

ÍNDICE

TITUTO I: BALOTARIO DESARROLLADO TIPO PROFA	3
CAPÍTULO I: ARGUMENTACIÓN Y RAZONAMIENTO JURÍDICO	3
1. <i>Estado constitucional de Derecho y argumentación jurídica</i>	<i>3</i>
1.1. Tránsito del Estado legalista al Estado constitucional de Derecho	3
1.2. El formalismo jurídico	3
1.3. Características del Estado constitucional	4
2. <i>Argumentación jurídica</i>	<i>4</i>
2.1. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación	4
2.2. Concepciones de la argumentación: formal, material y pragmática	4
2.3. Justificación interna y silogismo jurídico	5
2.4. Justificación externa	5
2.5. Casos fáciles y difíciles	5
3. <i>Interpretación jurídica</i>	<i>6</i>
3.1. Vaguedad y ambigüedad del lenguaje	6
3.2. Concepciones de la interpretación	6
3.3. Disposición y norma	6
3.4. Métodos o criterios de interpretación	7
4. <i>Principios y test de proporcionalidad</i>	<i>7</i>
4.1. Distinción entre reglas y principios	7
4.2. Distinción entre subsunción y ponderación	7
4.3. El test de ponderación	8
CAPÍTULO II: DERECHO PENAL	11
1. <i>La acción</i>	<i>11</i>
2. <i>La punibilidad:</i>	<i>12</i>
3. <i>Imputación objetiva</i>	<i>13</i>
3.1 Riesgo permitido	13
3.2 Prohibición de regreso	13
3.3 Principio de confianza	13
3.4 Imputación a la víctima	13
4. <i>Imputación subjetiva</i>	<i>14</i>
4.1 Dolo y culpa	14
4.2 Error de tipo	14
4.3 El consentimiento	14
5. <i>Anti juricidad</i>	<i>14</i>
5.1 Legítima defensa	15
5.2 Estado de necesidad justificante	15
5.3 Causas de justificación	15
6. <i>Culpabilidad</i>	<i>15</i>
6.1 Capacidad de culpabilidad	15
6.2 Error de prohibición	16

6.3 Causas de exculpación	16
7. <i>Concurso de delitos</i>	16
8. <i>Autoría y participación</i>	16
8.1 Delitos de dominio	16
8.2 Delitos de infracción del deber	16
8.3 Delitos omisivos y posición de garante	17
8.4 Delitos de lesa humanidad	17
8.5 Femicidio	17
8.6 Asociación ilícita y organización criminal	17
8.7 Lavado de activos	18
8.8 Responsabilidad penal de las personas jurídicas	18
8.9 Delitos contra el patrimonio	18
8.10 Delitos ambientales	18
8.11 Colusión y corrupción de funcionarios	19
8.13 Negociación incompatible	19
8.14 Tráfico de influencias	19
8.15 Tráfico de drogas	19
CAPÍTULO III : DERECHO ADMINISTRATIVO	21
1. <i>Principios generales del Derecho Administrativo</i>	23
1.1. Principio de legalidad	23
1.2. Principio de debido procedimiento	23
1.3. Principio de impulso de oficio	23
1.4. Principio de presunción de veracidad	24
1.5. Principio de predictibilidad o de confianza legítima	24
2. <i>Fuentes de derecho administrativo</i>	24
2.1. La Constitución	24
2.2. Los tratados internacionales	24
2.3. La Ley	25
2.4. El decreto legislativo	25
2.5. El decreto de urgencia	25
2.6. Las ordenanzas regionales y municipales	26
2.7. El reglamento	27
2.8. El precedente administrativo	27
3. <i>Procedimiento administrativo general</i>	27
3.1. Régimen del Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA	27
3.2. Procedimiento administrativo electrónico	28
3.3. Procedimiento administrativo de aprobación automática	28
3.4. Procedimiento administrativo de evaluación previa con silencio negativo	28
3.5. Procedimiento administrativo de evaluación previa con silencio positivo	29
3.6. Sujetos de procedimiento	29
3.7. Derechos del administrado	29
3.8. Inicio del procedimiento	30
3.9. Plazo del procedimiento	30
3.10. La prueba en el procedimiento	30

4. Acto Administrativo	31
4.1. Requisitos de validez del acto administrativo	31
4.2. La motivación del acto administrativo	31
4.3. La presunción de validez del acto	31
4.4. La nulidad del acto administrativo	31
4.5. La conservación del acto administrativo	32
4.6. La eficiencia del acto administrativo	32
4.7. El régimen de notificación del acto administrativo	32
4.8. Los actos de administración interna	32
4.9. La ejecución forzosa de los actos administrativos	32
5. La revisión de oficio de los actos administrativos	33
5.1. La rectificación de errores materiales	33
5.2. La anulación de oficio del acto administrativo	33
5.3. La revocación del acto administrativo	33
6. Los recursos administrativos	33
6.1. El recurso de reconsideración	33
6.2. El recurso de apelación	33
7. La actividad administrativa de fiscalización	33
7.1. Facultades de fiscalización	34
7.2. Deberes de las entidades que realizan fiscalización	34
7.3. Derechos del administrado fiscalizado	35
7.4. El acta de inspección	35
7.5. Tercerización o externalización de actividades de fiscalización	35
8. El procedimiento administrativo sancionador	36
8.1. El principio de legalidad	36
8.2. El principio de tipicidad	36
8.3. El principio de culpabilidad	36
8.4. El principio de irretroactividad	36
8.5. La prescripción de las infracciones	36
8.6. La prescripción de las sanciones	36
8.7. La caducidad de procedimiento	37
8.8. El acto de imputación de cargos	37
8.9. Los eximentes de responsabilidad	37
8.10. Las medidas correctivas	37
9. El procedimiento trilateral	37
9.1. Inicio del procedimiento trilateral	37
9.2. Reclamación y contestación	37
9.3. Resolución	37
9.4. Impugnación	38
9.5. Conciliación y desistimiento en el procedimiento trilateral	38
CAPÍTULO IV: DERECHO CIVIL	41
1. Teoría general del Derecho Civil	41
1.1. Situaciones jurídicas subjetivas	41
1.2. Situaciones jurídicas subjetivas de desventaja	41

1.2.1. Deber jurídico	41
1.2.2. Estado de sujeción	42
1.2.3. Autonomía privada	42
1.2.4. Patrimonial	42
1.2.5. Legitimidad	42
1.2.6. Eficacia	43
1.2.7. Validez	43
2. <i>Derecho de las personas.</i>	43
2.1. Personas naturales	43
2.1.1. Inicio de la protección de la vida: concebido.	43
2.1.2. Derechos y deberes de las personas naturales.	43
2.1.3. Capacidad de las personas y supuestos de capacidad restringida.	44
2.1.4. Personas de apoyo y salvaguardias	46
2.1.5. Atributos de la personalidad.	46
2.1.6. Desaparición, ausencia y declaratoria de muerte presunta.	47
2.1.7. Fin de la persona: muerte	47
2.2. Personas jurídicas	48
2.2.1. Derechos y deberes de las personas jurídicas.	48
2.2.2. Asociación. Concepto, órganos, disolución y extinción.	49
2.2.3. Comité. Concepto, órganos, disolución y extinción.	50
2.2.4. Fundación. Concepto, órganos, disolución y extinción.	51
3. Acto Jurídico	52
3.1. Noción. Negocio jurídico y acto jurídico.	52
3.2. Diferencias clave entre Negocio jurídico y acto jurídico:	53
3.3. Estructura del Acta Jurídico	53
3.4. Interpretación del acto jurídico. Tipos. Reglas de interpretación	54
3.5. Simulación del acto jurídico. Concepto. Tipos y efectos.	55
3.6. Fraude del acto jurídico. Concepto. Pretensión revocatoria y pretensión subrogatoria.	56
3.7. <i>Invalidez del acto jurídico. Nulidad: concepto, causas y efectos. Anulabilidad: concepto, causas y efectos.</i>	57
4. <i>Nulidad</i>	58
4.1. Concepto	58
4.2. Causas de Nulidad	58
4.3. Efectos de la Nulidad	58
4.4. Anulabilidad	58
4.5. Causas de Anulabilidad	59
4.6. Efectos de la Anulabilidad	59
4.7. Diferencias entre Nulidad y Anulabilidad	59
6. <i>Representación. Concepto. Tipos. Efectos. Anomalías.</i>	60
6.1. Tipos de Representación	60
6.2. Efectos de la Representación	61
6.3. Anomalías en la Representación	61
7.1. Noción de familia.	61

7.2.	Parentesco.....	62
7.3.	Matrimonio. Concepto. Requisitos. Impedimentos. Celebración del matrimonio. Prueba del matrimonio. Invalidez del matrimonio.....	62
7.3.1.	Concepto de Matrimonio	62
7.3.2.	Requisitos del Matrimonio	63
7.3.3.	Impedimentos para Contraer Matrimonio.....	63
7.3.4.	Celebración del Matrimonio	63
7.3.5.	Prueba del Matrimonio	64
7.3.6.	Invalidez del Matrimonio	64
8.	<i>Relaciones entre los cónyuges.</i>	64
8.1.	Relaciones entre los Cónyuges.....	64
8.2.	Deberes y Derechos entre Cónyuges	65
8.3.	Régimen Patrimonial del Matrimonio	65
8.3.1.	Sociedad de Gananciales	65
8.3.2.	Separación de Patrimonios	65
9.	<i>Decaimiento y disolución del vínculo matrimonial</i>	66
9.1.	Disolución del Matrimonio.....	66
9.2.	Efectos de la Disolución	66
10.	<i>Sociedad paterno-filial. Filiación matrimonial. Adopción. Filiación extramatrimonial. Hijos alimentistas.</i>	66
11.	<i>Patria Potestad.</i>	67
12.	<i>Derecho de sucesiones.</i>	72
12.1.	Transmisión sucesoria	72
12.2.	Petición de herencia.....	72
12.3.	Indignidad.....	72
12.4.	Aceptación y renuncia de herencia	73
13.	<i>Derechos reales.</i>	77
15.	<i>Derecho de contratos.</i>	88
16.	<i>Responsabilidad Civil.</i>	93
17.	<i>Plenos casatorios civiles y derechos civiles.</i>	94
CAPÍTULO V: DERECHO DE FAMILIA		99
1.	<i>La Familia</i>	99
1.1.	Concepto de familia. Noción legal	99
1.2.	Función económica de la familia	99
1.3.	El matrimonio. Concepto. Régimen patrimonial del matrimonio	99
1.4.	Invalidez y anulabilidad	99
1.5.	La Unión de Hecho.	100
1.6.	Ruptura del vínculo matrimonial	100
1.	Separación de cuerpos	100
2.	Divorcio	100
1.6.1.	Separación de hecho. Concepto	100
1.6.2.	Divorcio. Concepto. Efectos jurídicos	100
1.6.3.	Causales del divorcio y separación de hecho	101
2.	<i>Parentesco y Relaciones Parentales.</i>	101

2.1. Concepto. Naturaleza Jurídica	101
2.2. Parentesco por consanguinidad. Noción	101
2.3. Parentesco por afinidad. Características	101
2.4. Parentesco por adopción. Características	101
2.5. Cómputo del parentesco	102
2.5.1. Línea recta:	102
2.5.2. Línea colateral:	102
2.5.3. Por afinidad:	102
2.6. Filiación matrimonial	102
2.6.1. Presunción de paternidad	102
2.6.2. Acción contestataria de la paternidad	102
2.6.3. Causales de improcedencia de la acción contestataria	102
2.6.4. Prueba de la filiación	103
2.6.5. Impugnabilidad de la filiación matrimonial	103
2.7. Filiación Extramatrimonial	103
2.9. Reconocimiento del hijo extramatrimonial	103
2.10. Declaración judicial de filiación extramatrimonial	103
3. <i>Patria Potestad</i>	104
3.1. Concepto	104
3.2. Ejercicio de la patria potestad	104
3.3. Derechos y deberes que genera la patria potestad	104
3.4. La tenencia compartida. Concepto. Condiciones para su ejercicio previstos en la nueva ley	104
3.5. Síndrome de alienación parental (SAP). Concepto	105
4. <i>Alimentos</i>	105
4.1. Concepto	105
4.2. Sujetos obligados a prestar alimentos	105
4.3. Exoneración de prestar alimentos y dación en pago	105
4.4. Extinción de la prestación alimentaria	105
5. <i>Tutela</i>	106
5.1. Noción legal	106
5.2. Designación de tutores	106
5.3. Clases de tutela	106
5.4. Impedimentos para ser tutor	106
5.5. Requisitos para ejercer la tutela	106
5.6. Obligaciones del tutor	107
5.7. Extinción de la tutela	107
6. <i>Curatela</i>	107
6.1. Personas sujetas a curatela	107
6.2. Prelación de curatela	107
6.3. Designación de curador	108
6.4. Supuestos de procedencia de curador especial	108
6.5. Supuestos de cese de la curatela	108
7. <i>Consejo de Familia</i>	108

7.1. Definición	108
7.2. Composición del consejo de familia	108
7.3. Personas impedidas para integrar el consejo	109
7.4. Formalidades para la formación e instalación del consejo	109
7.5. Facultades del consejo de familia	109
7.6. Apelación de resoluciones del consejo de familia	109
8. Apoyos y Salvaguardias	109
8.1. Definición de apoyo	109
8.2. Definición de salvaguardia	109
8.3. Designación de apoyos. Excepciones	110
8.4. Designación de apoyos a futuro	110
CAPÍTULO VI : DERECHO CONSTITUCIONAL	113
1.La Constitución política del Perú (características formales).....	113
2.Las fuentes del Derecho Constitucional.....	113
3.Poder Constituyente.....	113
4.Poder constituyente constituido.....	114
5.Estado Constitucional de Derecho.....	114
6.Estado Social y Democrático de Derecho.....	115
7.Bloque de Constitucionalidad.....	116
8.Derecho Internacional de los Derechos Humanos.....	116
9.Sistemas de protección de los Derechos Humanos.....	117
10.Teoría de los Derechos Fundamentales.....	118
11.Derechos Civiles y Políticos	119
12.Derechos Económicos, Sociales y Culturales	120
13.Instituciones parlamentarias de control y exigencia de responsabilidad política	121
14.Las atribuciones presidenciales	121
15.Derecho de gracia	122
16.Tribunal Constitucional.....	122
18.Garantías Constitucionales.....	123
CAPÍTULO VII: DERECHO PROCESAL CIVIL	127
1. Fundamentos constitucionales del proceso, jurisdicción y derecho a la tutela jurisdiccional	127
2. Derecho de acción y derecho de contradicción	127
3. Proceso y procedimiento.....	127
4. Clases de tutela procesal y tipos de tutela satisfactiva	127
5. El objeto del proceso, la pretensión y su estructura	127
6. Presupuestos procesales y condiciones de la acción	128
7. La defensa procesal: excepciones, defensas previas, defensas de fondo y otras defensas	128
B. La rebeldía.....	128
9. Acumulación, litisconsorcio e intervención de terceros.....	128
10. Suspensión, interrupción y conclusión del proceso.....	128
11. Formas especiales de conclusión del proceso	129

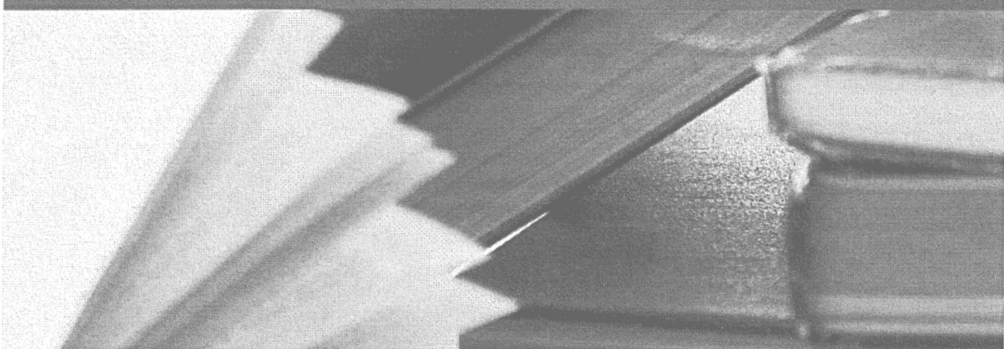
12. Teoría de la prueba	129
13. Derecho a la prueba.....	129
14. Prueba de oficio, prueba ilícita y etapas de la actividad probatoria	129
15. Teoría de la impugnación	129
16. Teoría del recurso: requisitos y efectos	130
17. Instituciones recursivas.....	130
18. Recurso de apelación	131
19. Recurso de casación.....	131
20. Recurso de reposición, reconsideración y queja	131
21. Otras medidas cautelares típicas.....	131
22. La preclusión en sede cautelar.....	131
23. Poderes del juez en sede cautelar.....	131
24. Tutela ejecutiva y proceso de ejecución	132
25. La tercería de dominio y de mejor derecho	132
CAPÍTULO VIII: DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL	135
1. Principios del proceso constitucional.....	135
2. Teoría del proceso constitucional	135
3. Sistema de control de la Constitución.....	135
4. Jurisdicción constitucional	135
5. Procesos constitucionales	136
6. Recursos	138
7. Jurisdicción internacional.....	138
CAPÍTULO IX: DERECHO PROCESAL PENAL.....	141
1.Principios y garantías procesales dentro del proceso penal-Análisis del Título Preliminar del código procesal penal de 2004.....	141
2.Jurisdicción y competencia.	145
3. Las partes procesales.....	145
3.1. El Ministerio Público. Facultades	145
3.2. El imputado. Derechos. Audiencia de Tutela	146
3.3. La Policía Nacional.	146
3.4. El agraviado	146
3.5. El Actor Civil.....	146
3.6. El Querellante particular.	146
3.7. El Tercero Civil Responsable.	147
3.8. La Persona Jurídica como imputado.	147
4. Acción penal y acción civil, objeto procesal.....	147
5. Medios técnicos de defensa.....	147
5.1.Cuestión previa.	147
5.2.Cuestión prejudicial.....	148
5.3.Excepción de Naturaleza de juicio.	148
5.4.Excepción de Improcedencia de Acción.....	148
6. Estructura del proceso penal común.	148
6.1.Investigación Simple, Compleja y Crimen Organizado. Plazos	149
6.2.Diligencias preliminares e investigación preparatoria.....	149

6.3.Etapa Intermedia. Requerimientos. Plazos.....	149
6.4.Juicio Oral. Audiencias. Características.....	150
7. La búsqueda de pruebas y restricción de derechos.....	151
7.1.Control de identidad y video vigilancia.....	151
7.2.Las pesquisas.....	151
7.3La Intervención Corporal.....	152
7.4. El Allanamiento.....	152
7.5.La Exhibición Forzada e Incautación.....	152
7.6El Control de Comunicaciones y Documentos Privados.....	152
7.7.El Levantamiento del Secreto Bancario y de la Reserva Tributaria.....	152
7.8. Clausura o Vigilancia de Locales e Inmovilización.....	152
8. <i>Proceso de protección y medidas de coerción procesal.</i>	153
9. <i>Derecho probatorio penal. Prueba Prohibida. Prueba Irregular.</i>	153
10. <i>Impugnación.</i>	153
10.1. Recurso de reposición.....	153
10.2.Recurso de apelación.....	153
10.3.Recurso de casación.....	153
10.4.Recurso de queja.....	153
10.5Acción de revisión.....	153
11. <i>Procesos especiales.</i>	154
11.1.Proceso inmediato.....	154
11.2.Proceso de seguridad.....	154
11.3.Proceso de terminación anticipada.....	154
11.4.Proceso por delito privado.....	154
11.5.Proceso por falta.....	154
11.6.Proceso contra altos funcionarios.....	154
11.7.Proceso de colaboración eficaz.....	154
12. <i>Cooperación judicial internacional. Extradición. Activa y Pasiva. Asistencia judicial.</i>	154
TITULO II.-SIMULACROS DE PREGUNTAS TIPO PROFA Y ACCESO A LA	
MAGISTRATURA	155
CAPÍTULO I DERECHO CIVIL.....	157
1. <i>DERECHO CIVIL</i>	157
1.1. Banco de preguntas N° 1:.....	157
1.2. Banco de preguntas N° 2:.....	161
2. <i>DERECHO PROCESAL CIVIL</i>	164
CAPÍTULO II.....	169
DERECHO PENAL	169
1. <i>DERECHO PENAL</i>	169
1.1. Banco de preguntas N°1:.....	169
1.2. Banco de preguntas N°2:.....	172
2. <i>DERECHO PROCESAL PENAL</i>	179
2.1Banco de preguntas N° 1:.....	179

2.2. Banco de preguntas N° 2 :	182
2.3. Banco de preguntas No 3:	186
CAPÍTULO III: DERECHO LABORAL	193
1. <i>DERECHO PROCESAL LABORAL</i>	193
1.1. Banco de preguntas N° 1:	193
CAPÍTULO IV: DERECHO DE FAMILIA	197
1. <i>DERECHO DE FAMILIA</i>	197
1.1. Banco de preguntas N° 1:	197
CAPÍTULO V: DERECHO CONSTITUCIONAL	201
1. <i>DERECHO CONSTITUCIONAL</i>	201
1.1. Banco de preguntas N° 1:	201
2. <i>DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL</i>	206
2.1. Banco de preguntas N° 1:	206
CAPÍTULO VI ARGUMENTACIÓN JURÍDICA	211
1. <i>ARGUMENTACIÓN JURÍDICA</i>	211
1.1. Banco de preguntas N° 1:	211
CAPÍTULO VII: DERECHO ADMINISTRATIVO	215
1. <i>DERECHO ADMINISTRATIVO</i>	215
1.1. Banco de preguntas N°1	215
1.2. Banco de preguntas N°2	220
1.3. Banco de preguntas N°3	224



CAPÍTULO I **ARGUMENTACIÓN Y** **RAZONAMIENTO JURÍDICO**



TITUTO I: BALOTARIO DESARROLLADO TIPO PROFA

CAPÍTULO I: ARGUMENTACIÓN Y RAZONAMIENTO JURÍDICO

1. Estado constitucional de Derecho y argumentación jurídica

El **Estado constitucional de Derecho** es una evolución del Estado de Derecho clásico. En él, el ordenamiento jurídico ya no se limita al respeto de la ley formal, sino que se funda en **la supremacía de la Constitución** como norma máxima y en el respeto de los **derechos fundamentales**.

1.1. Tránsito del Estado legalista al Estado constitucional de Derecho

El tránsito del Estado legalista al Estado constitucional de Derecho implica un cambio de paradigma:

- En el **Estado legalista de Derecho**, los jueces estaban estrictamente sometidos a la ley y su función se limitaba a su aplicación literal. Eran considerados "la boca de la ley", actuando de manera neutral y técnica.
- En el **Estado constitucional de Derecho**, tanto los jueces como el legislador están sometidos a la **Constitución** y los **principios constitucionales**, que son más abstractos y amplios. Ejemplo: Un juez debe resolver casos no solo aplicando la norma legal, sino también interpretándola conforme a los principios de **igualdad, dignidad humana y proporcionalidad**.

1.2. El formalismo jurídico

El formalismo jurídico es una corriente que concibe el Derecho como un sistema **cerrado y lógico** donde las decisiones judiciales deben derivarse estrictamente de la aplicación literal de la ley. El juez no tiene margen de interpretación y debe actuar con **neutralidad técnica**.

- Ejemplo: En un sistema formalista, si una norma dice "los contratos deben firmarse por escrito para ser válidos", no importa si hay

pruebas claras de consentimiento verbal, el juez debe declarar su invalidez.

1.3. Características del Estado constitucional

- **Supremacía constitucional:** La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico.
- **Garantía de derechos fundamentales:** Los derechos fundamentales son el eje central y deben ser protegidos por los jueces.
- **Control de constitucionalidad:** Se establecen tribunales constitucionales para garantizar el respeto a la Constitución.
- **Principios constitucionales:** El juez debe interpretar la ley conforme a principios como el **respeto a la dignidad humana** y la **proporcionalidad**.
- **Relación entre normas y valores:** El Derecho no se limita a normas, sino que incorpora valores sociales y éticos.

2. Argumentación jurídica

La argumentación jurídica es el proceso lógico-discursivo mediante el cual se **fundamentan las decisiones judiciales**. Esta argumentación debe ser racional, coherente y respetar los principios jurídicos.

2.1. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación

- **Contexto de descubrimiento:** Hace referencia al proceso mental o intuitivo que permite llegar a una conclusión jurídica. Es subjetivo y no exige formalidad.
- **Contexto de justificación:** Se refiere al proceso **racional y argumentativo** mediante el cual se justifica una decisión jurídica.

2.2. Concepciones de la argumentación: formal, material y pragmática

- **Formal:** Se centra en la **lógica deductiva**, como el uso del **silogismo jurídico**.
 1. Ejemplo: "Si todo homicidio es punible, y Juan mató a Pedro, entonces Juan cometió homicidio".

- **Material:** Considera los valores y principios constitucionales en la argumentación.
- **Pragmática:** Evalúa el **contexto social** y el impacto práctico de las decisiones judiciales.

2.3. Justificación interna y silogismo jurídico

La justificación interna de la sentencia se enfoca en la validez formal de la decisión judicial. Requiere que las premisas propuestas conduzcan lógicamente a la conclusión mediante un razonamiento correcto. Este razonamiento se fundamenta en el uso del silogismo, estructurando premisa mayor (norma general), premisa menor (hecho específico) y una conclusión lógica:

- Premisa mayor: La norma general.
- Premisa menor: Los hechos del caso.
- Conclusión: La decisión jurídica.
- Ejemplo: Si el robo es sancionado con prisión y Pedro sustrajo un bien ajeno, la conclusión es que debe imponerse la pena de prisión.

2.4. Justificación externa

La justificación externa aborda la fundamentación razonada y adecuada de las premisas usadas en la justificación interna. Este análisis evalúa la validez material y la razonabilidad de los argumentos presentados en una resolución judicial.

2.5. Casos fáciles y difíciles

- **Casos fáciles:** Son aquellos donde la solución jurídica se deriva directamente de la aplicación literal de la ley.
- **Casos difíciles (hard cases):** Requieren interpretación, argumentación compleja y ponderación de principios, debido a la vaguedad de la ley o la ausencia de regulación específica.

- Ejemplo de caso difícil: Decidir si es constitucional prohibir una manifestación en nombre del orden público.

3. Interpretación jurídica

La interpretación jurídica es el proceso mediante el cual se **determina el sentido y alcance** de las normas jurídicas para aplicarlas a un caso concreto.

3.1. Vaguedad y ambigüedad del lenguaje

La interpretación jurídica se enfrenta a problemas de vaguedad y ambigüedad en el lenguaje, especialmente cuando las normas no son claras o presentan términos susceptibles de varias interpretaciones. Esto puede llevar a dudas o a que el intérprete deba esclarecer los significados basándose en el contexto

- **Vaguedad:** Una palabra o expresión tiene **contornos imprecisos**. Ejemplo: "orden público".
- **Ambigüedad:** Una palabra tiene **varios significados posibles**. Ejemplo: "banco" (institución financiera o asiento).

3.2. Concepciones de la interpretación

- **Literal o gramatical:** Aplica la norma según el sentido literal de las palabras.
- **Sistemática:** Interpreta la norma en relación con el **conjunto del ordenamiento jurídico**.
- **Teleológica:** Busca la **finalidad** o el espíritu de la norma.
- **Histórica:** Considera el **contexto histórico** de la norma.

3.3. Disposición y norma

El Tribunal Constitucional distingue entre "disposición", como el texto de la norma, y "norma", como los significados interpretativos que se derivan de la disposición. Esta distinción es fundamental para evaluar la constitucionalidad y aplicar sentencias interpretativas

- **Disposición:** Es el texto literal de una ley.
- **Norma:** Es el significado interpretado y aplicado de esa disposición.

3.4. Métodos o criterios de interpretación

Los métodos de interpretación incluyen:

- **Gramatical:** Se basa en el sentido literal de las palabras.
- **Lógico:** Emplea razonamientos lógicos como el silogismo.
- **Sistemático:** Relaciona la norma con otras del ordenamiento jurídico.
- **Teleológico:** Interpreta según la finalidad de la norma.

4. Principios y test de proporcionalidad

Los principios jurídicos son **normas fundamentales** que orientan y limitan la interpretación y aplicación del Derecho.

4.1. Distinción entre reglas y principios

- **Reglas:** Son normas **concretas y específicas** que se aplican de manera "todo o nada".
- **Principios:** Son **normas generales** que pueden entrar en conflicto y deben ponderarse para determinar cuál prevalece.

4.2. Distinción entre subsunción y ponderación

La subsunción es un razonamiento lógico-deductivo que aplica reglas a casos concretos; en cambio, la ponderación asigna pesos a principios en conflicto, seleccionando aquel que prevalece en un caso particular. Este último método se utiliza especialmente en colisiones de principios relacionados con derechos fundamentales

- **Subsunción:** Consiste en **aplicar una norma específica** a un caso concreto mediante un silogismo.

1. Ejemplo: Robar está prohibido, Juan robó → Juan cometió un delito.

- **Ponderación:** Se utiliza cuando entran en conflicto **dos o más principios** constitucionales. Se realiza un **test de proporcionalidad** para determinar cuál principio debe prevalecer.

1. Ejemplo: Derecho a la libertad de expresión vs. derecho al honor.

4.3. El test de ponderación

La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las normas que tienen la estructura de mandatos de optimización. Estas normas no determinan exactamente lo que debe hacerse, sino que ordenan "que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes"¹. Las posibilidades jurídicas están determinadas por los principios y reglas opuestas, y las posibilidades reales se derivan de enunciados fácticos. Para establecer esa "mayor medida posible" en que debe realizarse un principio, es necesario confrontarlo con los principios opuestos o con los principios que respaldan a las reglas opuestas. Esto se lleva a cabo en una colisión entre principios. Existe una colisión entre principios, cuando en un caso concreto son relevantes dos o más disposiciones jurídicas, que fundamentan prima facie dos normas incompatibles entre sí, y que pueden ser propuestas como soluciones para el caso. Se presenta una colisión entre principios.



CAPÍTULO II

DERECHO PENAL

CAPÍTULO II: DERECHO PENAL

Principios del Derecho penal.

1.1. Principio de legalidad.

El principio de legalidad es fuente y límite de la intervención del derecho penal bajo el aforismo de nullo in Crimine sine lege previa como simbolización de garantía predictibilidad y contención ante todo posible acto de arbitrariedad pública. El principio de legalidad surge cuando se invoca al Estado de derecho y su relación con el derecho penal. La teoría ilustrada formuló este principio bajo un estado organizado políticamente sobre la base de la división de poderes, el principio de legalidad es un medio racional de lograr la seguridad jurídica que evita que el sistema punitivo se desborde creando formas e instrumentos coercitivos que no expresen necesidades finales de los procesos de organización de la persona, la sociedad o el estado. En síntesis, implica que no se puede sancionar a una persona con normativa que esté en contra al de la ley. (P.543)

1.2. Principio de culpabilidad.

El principio de culpabilidad es un principio en virtud del cual no existe responsabilidad penal sin dolo o imprudencia y por el que además se prohíbe que la pena impuesta sobrepase la medida de la culpabilidad del reo; proviene de la raíz latina nullo crimen sine culpa. Es decir se exige que la conducta antijurídica que realice el autor o partícipe tenga como elemento del tipo subjetivo al dolo o a la culpa de tal modo que el hecho pueda ser objetivamente imputable al sujeto activo. (p. 544)

2. Estructura de la teoría del delito.

A partir de la definición usual de delito considerada aquella acción típica, antijurídica, culpable y punible, se tiene que la estructura del delito está compuesta por: La acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad así como la punibilidad (esto último sólo considerado por algunos autores).

1. La acción

También conocida como acción u omisión es aquella conducta humana base de la estructura del delito debido a que si no hay acción humana o conducta no hay delito. El concepto de acción engloba al de omisión. La acción es el soporte conceptual de la teoría del delito y el eje de la consideración axiológica natural del hecho punible.

La tipicidad: La tipicidad es el encuadramiento de la conducta humana al tipo penal (también conocida como aquella actividad mediante la cual se encuadra la conducta realizada al tipo penal). Por ejemplo en el delito de daños se tendría que la conducta típica estaría dada por el hecho concreto de dañar el bien de otra persona.

Es importante distinguir entre tipicidad y tipo, este último es la descripción del delito en el ordenamiento jurídico. El tipo se subdivide en tipo objetivo y tipo subjetivo. El tipo objetivo está conformado por el bien jurídico protegido, el sujeto activo, sujeto pasivo, la acción típica, los elementos descriptivos y normativos y el objeto material. El tipo subjetivo está conformado por el dolo o la culpa.

La antijuricidad: La antijuricidad es aquel juicio de desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas de derecho en general, es decir, no solo el ordenamiento penal; es lo contrario a derecho en esa línea, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal sino que es necesario que esta conducta sea antijurídica. Para que una conducta sea antijurídica no debe estar protegida por alguna de las causas de justificación

(por ejemplo las del Artículo 20 del código penal); es considerada como un elemento positivo del delito debido a que cuando una conducta es antijurídica es considerada como delito para que esta conducta de un ser humano sea delictiva debe contravenir el derecho es decir ha de ser ante jurídica. La antijuricidad tiene dos partes la antijuricidad formal y la antijuricidad material; la antijuricidad formal hace referencia a que el hecho que está plasmado como delito expresamente en la normativa correspondiente. Por otro lado, la antijuricidad material hace referencia a la lesión opuesta en peligro de un bien jurídico a lo que se añade la ausencia de un interés prevalente que justifique el hecho.

La culpabilidad: Es el elemento de la teoría del delito que más ha evolucionado con el paso de los años; los tres requisitos para que una persona pueda ser considerada culpable conforme la teoría Schueman son la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la no exigibilidad de una conducta distinta.

1. La punibilidad:

Significa que el delito tenga la posibilidad de ser aplicada alguna sanción o pena. La punibilidad no es considerada un elemento constituyente del delito pero sí es un elemento necesario sin el cual el delito no podría ser punible. (P. 798-825)

3. Imputación objetiva

La **imputación objetiva** es un criterio para determinar si una conducta o resultado puede ser atribuido al autor. No basta con la causalidad natural, se requiere además un **riesgo no permitido** que se concrete en el resultado.

Ejemplo:

- Si alguien deja un cable suelto en una calle y una persona tropieza y cae, el riesgo creado por la conducta negligente permite imputar el resultado al responsable.

3.1 Riesgo permitido

Se refiere a situaciones en las que la ley tolera ciertos riesgos que no pueden ser imputados penalmente.

Ejemplos:

- En una cirugía, un paciente sufre complicaciones y fallece pese a que el médico actuó conforme a la *lex artis* (normas médicas).
- En un partido de fútbol, un jugador lesiona accidentalmente a otro durante una jugada permitida por las reglas del deporte.

3.2 Prohibición de regreso

Prohíbe extender la responsabilidad penal a sujetos que realizaron una acción inicial neutra o socialmente adecuada, pero que otra persona convirtió en un acto delictivo.

Ejemplo:

- Un carpintero fabrica un bate de béisbol, pero el comprador lo usa para agredir a alguien. El carpintero no es responsable del delito.

3.3 Principio de confianza

Permite confiar en que los demás cumplirán con sus obligaciones o normas, limitando así la responsabilidad de quien obra correctamente.

Ejemplos:

- Un cirujano puede confiar en que el anestesista hará su trabajo sin errores.
- Un conductor que respeta las señales de tránsito puede confiar en que otros conductores también las respetarán.

3.4 Imputación a la víctima

Se configura cuando el resultado lesivo puede ser atribuido total o parcialmente a la víctima debido a su **conducta imprudente** o

negligente.

Ejemplos

- Una persona cruza una avenida por un lugar no autorizado y es atropellada.
- Un excursionista escala una montaña peligrosa sin equipo adecuado y sufre un accidente.

4 Imputación subjetiva

Relaciona la responsabilidad penal con el dolo o la culpa del autor, evaluando su **voluntad y conciencia** del hecho.

Ejemplo:

- Una persona dispara intencionalmente a otra (dolo).
- Un conductor distraído atropella a un peatón al cruzar en luz roja (culpa).

4.1 Dolo y culpa

- **Dolo:** Voluntad y conciencia de realizar el hecho ilícito.
 - Ejemplo: Alguien incendia una casa con la intención de causar daño.
- **Culpa:** Inobservancia del deber de cuidado.
 - Ejemplo: Un trabajador deja encendida una máquina peligrosa y provoca un accidente.

4.2 Error de tipo

Ocurre cuando el autor desconoce un elemento del tipo penal.

Ejemplo:

- Alguien toma un abrigo de otra persona pensando que es suyo. Aquí falta el dolo porque no hubo intención de cometer hurto.

4.3 El consentimiento

El consentimiento válido del titular del bien jurídico puede excluir la tipicidad de la conducta.

Ejemplo:

- Una pelea en un ring de boxeo. Los golpes están consentidos conforme a las reglas del deporte.
- Un paciente autoriza una cirugía estética.

5. Antijuricidad

Se refiere a si la acción típica lesiona un bien jurídico y no está justificada por el derecho.

Ejemplo:

- Robar un objeto ajeno es antijurídico porque lesiona el derecho de propiedad.

5.1 Legítima defensa

Actuar para repeler una **agresión ilegítima, actual o inminente**, de manera proporcional.

Ejemplo:

- Una persona golpea a un asaltante que intenta apuñalarla, evitando así la agresión.

5.2 Estado de necesidad justificante

Cuando una acción ilícita evita un **mal mayor**.

Ejemplo:

- Romper la ventana de un auto para rescatar a un niño atrapado en su interior bajo un calor extremo.

5.3 Causas de justificación

Son situaciones que **excluyen la antijuricidad** del hecho típico.

Ejemplo:

- La legítima defensa y el estado de necesidad justificante.
- Realizar un acto médico riesgoso con el consentimiento informado del paciente.

6. Culpabilidad

Se centra en la **reprochabilidad** de la conducta, evaluando si el agente tenía capacidad para actuar conforme al derecho.

Ejemplo:

- Un adulto que comprende el daño de su conducta al agredir a otra persona es culpable.

6.1 Capacidad de culpabilidad

Es la capacidad del sujeto para comprender y dirigir su conducta conforme a la norma.

Ejemplo:

- Un menor de edad de 10 años que causa un daño no puede ser culpable.

6.2 Error de prohibición

Se produce cuando el autor no sabe que su conducta es ilícita.

Ejemplo:

- Una persona extranjera caza animales en un parque nacional sin saber que está prohibido.

6.3 Causas de exculpación

Son situaciones que eliminan la **culpabilidad** del autor pese a la antijuricidad del hecho.

Ejemplo:

- Una persona actúa bajo **coacción irresistible** (alguien amenaza con matarlo si no comete el delito).

7. Concurso de delitos

Se configura cuando un sujeto realiza varias conductas punibles:

- **Concurso real:** Cometer varios delitos independientes. Ejemplo: Robo seguido de asesinato.
- **Concurso ideal:** Un acto que vulnera varios bienes jurídicos. Ejemplo: Disparar a una multitud, causando lesiones a varias personas.

8. Autoría y participación

Determina la responsabilidad según el grado de intervención en el delito:

- **Autor:** Realiza directamente el hecho delictivo.
 - Ejemplo: El ladrón que asalta un banco.
- **Partícipe:** Facilita o ayuda a cometer el delito.
 - Ejemplo: El conductor que ayuda a escapar al autor.

8.1 Delitos de dominio

Son aquellos en los que el autor tiene **pleno control** sobre la ejecución del delito.

Ejemplo:

- Un sujeto que planifica y ejecuta un robo utilizando un arma de fuego.

8.2 Delitos de infracción del deber

Son delitos cometidos por individuos que tienen una obligación especial debido a su **cargo o función**, y la infringen.

Ejemplo:

- Un funcionario que retiene fondos destinados a programas sociales en beneficio propio (peculado).

8.3 Delitos omisivos y posición de garante

Se configuran cuando una persona, por su **posición de garante**, no evita un resultado que estaba obligada a prevenir.

Ejemplo:

- Un socorrista que no ayuda a una persona ahogándose, pese a estar presente y capacitado.
- Un padre que no alimenta a su hijo, causando su fallecimiento.

8.4 Delitos de lesa humanidad

Son crímenes graves que afectan a la humanidad en su conjunto.

Generalmente, son cometidos de manera sistemática o generalizada.

Ejemplo:

- Torturas masivas realizadas por un régimen autoritario.
- Desapariciones forzadas durante conflictos armados.

8.5 Femicidio

Es el asesinato de una mujer motivado por razones de género.

Ejemplo:

- Un hombre asesina a su pareja por celos, tras años de violencia física y psicológica.

8.6 Asociación ilícita y organización criminal

Se configura cuando dos o más personas se organizan para cometer delitos. La **asociación ilícita** es menos estructurada que la **organización criminal**.

Ejemplo:

- Una banda que roba autos en distintos distritos de la ciudad (asociación ilícita).

- Un cártel de drogas con jerarquía, roles definidos y recursos (organización criminal).

8.7 Lavado de activos

Consiste en darle apariencia legal a bienes o fondos obtenidos ilícitamente.

Ejemplo:

- Un narcotraficante invierte dinero en negocios como restaurantes o inmobiliarias para blanquear su origen.

8.8 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Se refiere a la responsabilidad de **empresas o entidades** por delitos cometidos en su beneficio.

Ejemplo:

- Una corporación que facilita sobornos para obtener contratos con el Estado.
- Una empresa que contamina ríos para reducir costos operativos.

8.9 Delitos contra el patrimonio

Son aquellos que afectan la propiedad ajena o bienes económicos.

Ejemplos:

- **Hurto:** Robar una billetera sin violencia.
- **Robo agravado:** Despojar de sus pertenencias a alguien usando un arma.

8.10 Delitos ambientales

Consisten en daños al medio ambiente.

Ejemplo:

- Una minera que vierte desechos tóxicos en un río, contaminando el agua.
- Empresas que deforestan ilegalmente áreas protegidas.

8.11 Colusión y corrupción de funcionarios

- **Colusión:** Funcionarios públicos se **asocian con privados** para defraudar al Estado.
 - Ejemplo: Un alcalde acuerda con una constructora para sobredimensionar el costo de una obra pública.
- **Corrupción:** Se produce cuando un funcionario **acepta sobornos** o realiza actos indebidos para su beneficio.
 - Ejemplo: Un policía recibe dinero para no sancionar una infracción de tránsito.

8.12 Peculado

Es el uso indebido o apropiación de bienes públicos por parte de un funcionario.

Ejemplo:

- Un director de colegio utiliza el dinero del presupuesto escolar para comprar bienes personales.

8.13 Negociación incompatible

Se configura cuando un funcionario participa en **negocios** donde tiene intereses personales.

Ejemplo:

- Un ministro otorga un contrato estatal a una empresa de la que es accionista.

8.14 Tráfico de influencias

Ocurre cuando alguien utiliza su posición o **influencia** para obtener ventajas indebidas.

Ejemplo:

- Un funcionario promete conseguir un puesto de trabajo a cambio de dinero.

8.15 Tráfico de drogas

Es la producción, transporte, venta o distribución de sustancias ilegales.

Ejemplo:

- Una red organiza el transporte de grandes cantidades de cocaína hacia el extranjero.

CAPÍTULO III
DERECHO
ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO III: DERECHO ADMINISTRATIVO

1. Principios generales del Derecho Administrativo.

1.1. Principio de legalidad.

Conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad o arbitrio de personas particulares o mandatarios.

1.2. Principio de debido procedimiento

Es un conjunto de formalidades que se deben cumplir en cualquier procedimiento legal para defender los derechos y libertades de las personas acusadas de un delito; en el ámbito administrativo, el debido procedimiento se refiere a los derechos y garantías que tienen los administrados, como el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer pruebas y a obtener una decisión motivada.

El reconocimiento del debido proceso sustantivo en sede administrativa permite a la judicatura evaluar el comportamiento de la administración pública. El debido proceso no se limita a aspectos formales, sino que también se debe considerar el contenido sustancial de la decisión judicial. Esto implica observar criterios de justicia sustentables, como el juicio de razonabilidad, el juicio de proporcionalidad, y la interdicción de la arbitrariedad.

1.3. Principio de impulso de oficio.

El principio de impulso de oficio es un principio del procedimiento administrativo que establece que las autoridades deben dirigir e impulsar el procedimiento de manera independiente, sin necesidad de que los interesados lo soliciten; es transversal a todos los que conforman la administración pública, ya sea que intervengan en mayor o menor grado en el procedimiento

Este principio tiene como objetivo que el personal de la administración pública resuelva los procedimientos con celeridad, certeza y veracidad. Para ello, las autoridades pueden:

- Ordenar la realización de actos que sean necesarios para resolver las cuestiones
- Adoptar medidas para remover obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos e intereses legítimos
- Evitar y eliminar anormalidades en la tramitación de los procedimientos

1.4. Principio de presunción de veracidad

Es una presunción legal que establece que los documentos y declaraciones presentados en un procedimiento administrativo se presumen veraces. Sin embargo, esta presunción no es absoluta y puede ser desvirtuada si se presenta una prueba en contra de lo afirmado.

1.5. Principio de predictibilidad o de confianza legítima

El principio de predictibilidad o de confianza legítima es un principio que rige el actuar de la autoridad administrativa y los administrados en un procedimiento administrativo. Este principio establece que la autoridad debe proporcionar información veraz, completa y confiable sobre los procedimientos, para que los administrados puedan entender los requisitos, trámites, duración y resultados posibles.

2. Fuentes de derecho administrativo.

2.1. La Constitución.

La Constitución es la norma fundamental que organiza un Estado y guía su gobernación. También se le conoce como Carta Magna, Carta Fundamental o Ley Suprema.

La primera Constitución Política del Perú se promulgó el 12 de noviembre de 1823. La actual Constitución Política del Perú fue promulgada por Alberto Fujimori Fujimori y entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993.

Tiene hasta 4 partes: Preámbulo, que incluye una declaración de principios. Parte Dogmática, que comprende los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección y eficacia. Parte Orgánica, la cual establece la organización y estructura del Estado. Disposiciones Finales y Transitorias, que incluye las disposiciones que determinan el tránsito de una Constitución a otra.

2.2. Los tratados internacionales.

Es un acuerdo escrito entre Estados, organizaciones internacionales o ambos, que se rige por el derecho internacional; son una herramienta fundamental en la diplomacia internacional y la resolución de conflictos.

2.3. La Ley.

Una ley es una regla o norma que establece lo que está permitido o prohibido por la autoridad competente de un territorio; su objetivo es regular la conducta humana y lograr una convivencia armoniosa en la sociedad. Las leyes tienen tres atributos principales: bilateralidad, imperatividad y coercividad.

2.4. El decreto legislativo.

Un decreto legislativo es una norma jurídica con rango de ley que es dictada por el poder ejecutivo, pero con la autorización y delegación del Congreso. En Perú, el presidente de la República es quien tiene la facultad de dictar decretos legislativos.

Los decretos legislativos tienen las siguientes características:

- Se circunscriben a una materia específica.
- Se deben dictar dentro del plazo establecido por la ley autoritativa.
- Se utilizan para elaborar textos articulados, a partir de una Ley de Bases o Ley Delegatoria aprobada por el Congreso.
- Se utilizan para elaborar textos refundidos de diversas leyes.

Algunos ejemplos de decretos legislativos son:

- Decreto Legislativo N° 1439, que establece los principios y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Legislativo N° 1440, que establece los principios y normas que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo.
- Decreto Legislativo N° 728, que establece el régimen laboral de la actividad privada.
- Decreto Legislativo N° 822, que establece la Ley sobre el Derecho de Autor.

2.5. El decreto de urgencia

Un decreto de urgencia es un documento legal que establece medidas extraordinarias y urgentes en situaciones de emergencia. En el Perú, los decretos de urgencia son aprobados por el Consejo de Ministros, rubricados por el presidente de la República y refrendados por el presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.

Algunos ejemplos de decretos de urgencia son:

- Decreto de Urgencia N° 018-2022: Estableció medidas para garantizar la atención en salud durante la pandemia de COVID-19.
- Decreto de Urgencia N° 003-2024: Establece medidas para reactivar la economía local y familiar, entre ellas, fortalecer las Cajas Municipales de Crédito Popular y el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario.
- Decreto de Urgencia N° 007-2024: Establece medidas para enfrentar la epidemia de dengue a nivel nacional.
- Decreto de Urgencia N° 009-2023: Establece medidas para hacer frente a emergencias por intensas precipitaciones pluviales.
- Decreto de Urgencia N° 026-2020: Estableció medidas para prevenir la propagación del COVID-19.

2.6. Las ordenanzas regionales y municipales.

Las ordenanzas regionales y municipales son normas jurídicas que regulan aspectos específicos de su jurisdicción:

Ordenanzas municipales

Son normas emitidas por un municipio para regular aspectos específicos de su jurisdicción. Son una forma de que los gobiernos locales ejerzan su autonomía y poder normativo. Las ordenanzas municipales son de carácter obligatorio desde su publicación.

Ordenanzas regionales

Son normas con rango de ley que no están subordinadas a las leyes nacionales del Estado. Los Gobiernos Regionales, a través del Consejo Regional, pueden emitir ordenanzas regionales.

Algunos ejemplos de ordenanzas regionales son:

- Aprobar la modificación del Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) del Gobierno Regional
- Aprobar la creación de un comité consultivo regional de turismo
- Aprobar el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana
- Aprobar el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP) de la Dirección Regional de Salud.

2.7. El reglamento.

Un reglamento es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los miembros de una comunidad, institución o sociedad. Su objetivo es garantizar el orden y el cumplimiento de acuerdos.

Los reglamentos pueden ser de carácter jurídico, social, político o de otra naturaleza. Pueden tener alcance nacional, estatal, provincial o municipal, o aplicarse en sitios o comunidades específicas.

Algunos ejemplos de reglamentos son: Los reglamentos de deportes, Los reglamentos de empresas, Los reglamentos de parques y juegos, Los reglamentos escolares.

Los reglamentos deben ser: Útiles, Justos y asertivos, Acoplarse al marco legal existente, Estar actualizados y adaptarse a los cambios.

Los reglamentos se adoptan mediante votación mayoritaria en cualquier reunión con aviso previo. Continúan en vigencia hasta que se rescinden o enmiendan.

2.8. El precedente administrativo.

Un precedente administrativo es una actuación previa de la Administración Pública que condiciona sus actuaciones actuales en asuntos similares. Es una herramienta que permite a las administraciones públicas brindar seguridad jurídica y evitar arbitrariedad.

El precedente administrativo se puede confundir con la costumbre, pero hay diferencias entre ambas.

En el derecho administrativo, el precedente administrativo puede ser una fuente formal de derecho. Sin embargo, en un principio no se consideraba como tal al estudiar las fuentes del derecho administrativo.

3. Procedimiento administrativo general

3.1. Régimen del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA

El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es un documento de gestión que reúne la información relacionada con los procedimientos administrativos que deben realizar los ciudadanos ante las entidades. El objetivo del TUPA es simplificar los procedimientos para brindar un mejor servicio a los usuarios.

El TUPA es importante porque establece que si una entidad no publica los procedimientos, no puede exigir trámites o pagos.

Algunos aspectos del TUPA son:

- El TUPA de cada institución puede incluir los procedimientos estandarizados que deben tramitar los ciudadanos y empresas.
- El TUPA de una institución puede contener los servicios exclusivos que brinda a la ciudadanía.
- El TUPA puede ser modificado mediante decretos supremos y resoluciones ministeriales.

3.2. Procedimiento administrativo electrónico.

Procedimiento cuyo expediente administrativo está parcialmente gestionado de forma electrónica, aunque contenga algunos trámites documentados en papel u otros formatos.

3.3. Procedimiento administrativo de aprobación automática.

El procedimiento administrativo de aprobación automática es un trámite que se considera aprobado en el momento en que se presenta la solicitud y se cumplen los requisitos y se entrega la documentación completa.

Algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta en este tipo de procedimientos son:

- La solicitud debe contener el sello de recepción sin observaciones y el número de registro.
- La Presidencia del Consejo de Ministros es la encargada de determinar los procedimientos que serán de aprobación automática.
- La calificación de aprobación automática es obligatoria a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial.
- Los procedimientos de aprobación automática están sujetos a fiscalización posterior.
- En caso de que se requiera expedir un documento, el plazo máximo es de cinco días hábiles.
- La copia del escrito o formato presentado es la constancia de la aprobación automática.

La ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que la autoridad administrativa debe brindar información veraz y confiable sobre cada trámite.

3.4. Procedimiento administrativo de evaluación previa con silencio negativo

Este procedimiento se caracteriza porque, una vez evaluada la solicitud, si la administración no emite un pronunciamiento en el plazo

establecido, se considera que la solicitud ha sido denegada. Esto opera en procedimientos donde el riesgo de afectación a derechos o bienes públicos obliga a presumir la negativa en ausencia de respuesta administrativa.

3.5. Procedimiento administrativo de evaluación previa con silencio positivo.

En este procedimiento, si la administración no emite una resolución dentro del plazo legalmente previsto, se entiende que la solicitud ha sido aprobada de manera automática. Este tipo de silencio se aplica en casos donde la presunción de aceptación no compromete derechos fundamentales ni intereses públicos relevantes.

3.6. Sujetos de procedimiento.

Los sujetos de procedimiento son aquellas personas, naturales o jurídicas, que intervienen en un procedimiento administrativo. Su participación puede clasificarse en dos categorías:

1. **Sujetos principales:** Son indispensables para el desarrollo del procedimiento. Incluyen al administrado (solicitante) y la autoridad administrativa competente.
2. **Sujetos auxiliares:** Son aquellos cuya intervención no es obligatoria, pero que pueden colaborar o intervenir en el proceso en determinadas circunstancias, como testigos, peritos o representantes legales.

Estos conceptos se complementan con los criterios de capacidad y legitimación:

- **Capacidad:** Es la aptitud intrínseca del sujeto para intervenir en el procedimiento.
- **Legitimación:** Es la relación específica entre el sujeto y el objeto del procedimiento o con otros sujetos involucrados..

3.7. Derechos del administrado

Los derechos de los administrados son los derechos y garantías que tienen las personas que se relacionan con la Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. Algunos de estos derechos son:

- Recibir atención en el orden de ingreso y con respeto
- Acceder a la información de los expedientes administrativos en los que participen

- Obtener copias de los documentos de los expedientes administrativos
- Acceder a información gratuita sobre las actividades de las entidades del Estado
- Ser informados sobre la naturaleza, alcance y duración de los procedimientos de oficio
- Participar en la prestación y control de los servicios públicos
- Exponer sus argumentos y ofrecer pruebas
- Obtener una decisión fundada en derecho
- Además, los administrados tienen derecho a no presentar documentos originales o datos no exigidos.

3.8. Inicio del procedimiento

El procedimiento administrativo se inicia de oficio o a solicitud de parte. El inicio de oficio ocurre cuando la administración pública, actuando dentro de sus competencias, inicia el procedimiento para cumplir con sus funciones, corregir actos ilegales o proteger el interés público. Por otro lado, el inicio a solicitud de parte se produce cuando un administrado presenta una petición formal cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa administrativa aplicable. El acto de inicio debe respetar los principios de imparcialidad, legalidad y debido procedimiento.

3.9. Plazo del procedimiento

El plazo del procedimiento administrativo hace referencia al tiempo legalmente establecido para que la administración resuelva un trámite o una solicitud. Generalmente, los plazos se encuentran regulados por ley y deben ser respetados por las entidades públicas bajo los principios de celeridad y eficiencia. El incumplimiento de estos plazos puede generar responsabilidad administrativa y, en algunos casos, el silencio administrativo (positivo o negativo) actúa como respuesta final

3.10. La prueba en el procedimiento

La prueba en el procedimiento administrativo consiste en los medios materiales y documentales utilizados para acreditar los hechos relevantes para la resolución del caso. Los principios que rigen esta etapa son el de libertad probatoria y proporcionalidad, permitiendo

que tanto la administración como el administrado aporten pruebas pertinentes y necesarias. Las pruebas pueden ser documentales, testimoniales, periciales o cualquier otro medio aceptado en derecho

4. Acto Administrativo

4.1. Requisitos de validez del acto administrativo

Los requisitos de validez son los elementos esenciales que garantizan que el acto administrativo es conforme al ordenamiento jurídico. Estos son

Competencia: Que el acto sea emitido por una autoridad con atribuciones legales.

Objeto: Que el contenido del acto sea lícito, posible y determinado.

Finalidad: Que persiga el interés público.

Forma: Que cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley.

Motivación: Que se expliquen las razones jurídicas y fácticas que justifican el acto.

4.2. La motivación del acto administrativo

La motivación consiste en la exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto administrativo. Constituye una garantía del administrado frente a la arbitrariedad y permite el control judicial y administrativo del acto. La motivación debe ser suficiente, congruente y expresar con claridad las razones que llevaron a la decisión.

4.3. La presunción de validez del acto

Todo acto administrativo se presume válido y eficaz mientras no sea declarado nulo o suspendido por la autoridad competente. Esta presunción tiene como objetivo garantizar la eficacia de la administración y la seguridad jurídica, permitiendo la ejecución inmediata de los actos administrativos.

4.4. La nulidad del acto administrativo

Un acto administrativo es nulo cuando carece de validez por haber vulnerado los requisitos esenciales establecidos por ley. Las causales de nulidad incluyen la incompetencia del emisor, el objeto ilícito, la desviación de poder y el incumplimiento de procedimientos esenciales. La nulidad puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte.

4.5. La conservación del acto administrativo

La conservación consiste en la posibilidad de mantener válidas las partes no afectadas del acto administrativo, a pesar de que algunas disposiciones sean declaradas nulas. El principio busca proteger los efectos útiles del acto y garantizar la eficacia de la administración.

4.6. La eficiencia del acto administrativo

La eficiencia del acto administrativo exige que este sea expedido en condiciones óptimas de tiempo y recursos, cumpliendo los fines públicos con la menor afectación posible a los administrados y respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

4.7. El régimen de notificación del acto administrativo

La notificación del acto administrativo es la comunicación formal al administrado de su contenido. La notificación debe cumplir con los requisitos de legalidad, oportunidad y eficacia, asegurando que el destinatario tenga conocimiento del acto y pueda ejercer su derecho de defensa.

4.8. Los actos de administración interna

Son aquellos actos emitidos por la administración pública que tienen efectos exclusivamente dentro del órgano administrativo y que no afectan los derechos o intereses de terceros. Ejemplos incluyen disposiciones de organización, órdenes de servicio y asignación de funciones.

4.9. La ejecución forzosa de los actos administrativos

Es el mecanismo por el cual la administración pública impone el cumplimiento obligatorio de un acto administrativo, sin necesidad de intervención judicial. La ejecución forzosa debe observar los principios de proporcionalidad, eficacia y legalidad, aplicando medidas como multas, ejecuciones subsidiarias o coerción directa.

5. La revisión de oficio de los actos administrativos

5.1. La rectificación de errores materiales

Consiste en la corrección de errores evidentes en nombres, fechas, cálculos u otros elementos no sustanciales del acto administrativo, sin alterar su contenido o esencia.

5.2. La anulación de oficio del acto administrativo

Es la facultad de la administración pública para invalidar un acto nulo cuando detecta vicios de legalidad en su emisión. Esta anulación debe realizarse respetando el principio de debido procedimiento.

5.3. La revocación del acto administrativo

Es la decisión administrativa de dejar sin efecto un acto válido por razones de oportunidad, conveniencia o interés público. No procede si se afecta derechos adquiridos.

6. Los recursos administrativos

6.1. El recurso de reconsideración

Es un medio de impugnación que permite al administrado solicitar a la misma autoridad que emitió el acto que reexamine su decisión, presentando nuevas pruebas que justifiquen su petición.

6.2. El recurso de apelación

Es el recurso mediante el cual el administrado solicita que una autoridad jerárquica superior revise el acto administrativo impugnado, con el objetivo de modificarlo o anularlo.

7. La actividad administrativa de fiscalización

La actividad administrativa de fiscalización es el proceso de control y supervisión que llevan a cabo las entidades públicas con el propósito de verificar el cumplimiento de normas legales, obligaciones administrativas y condiciones técnicas establecidas para determinados sectores o actividades. Esta actividad busca prevenir infracciones, corregir conductas irregulares y garantizar el interés público, a través de la supervisión de personas naturales, jurídicas, organismos o entidades.

La fiscalización puede ser de oficio o a instancia de parte y debe desarrollarse con respeto al debido procedimiento, garantizando los derechos fundamentales de los administrados.

7.1. Facultades de fiscalización

Las facultades de fiscalización son las competencias legales que poseen las entidades administrativas para realizar acciones de verificación, control y supervisión. Estas facultades incluyen:

- Realización de inspecciones: Ingreso a instalaciones y verificación del cumplimiento normativo.
- Solicitar documentación: Requerimiento de informes, registros y cualquier documento que permita verificar las obligaciones del administrado.
- Requerir declaraciones: Pedir explicaciones o declaraciones al fiscalizado sobre hechos materia de fiscalización.
- Adopción de medidas preventivas Suspensión de actividades o clausura temporal para evitar daños al interés público.
- Emitir informes y actas Documentar los resultados y hallazgos obtenidos durante la fiscalización.
- Estas facultades deben ejercerse dentro del marco legal, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad para evitar abusos de poder.

7.2. Deberes de las entidades que realizan fiscalización

- Las entidades fiscalizadoras están obligadas a cumplir con ciertos deberes legales y éticos para garantizar una actuación transparente, objetiva y eficaz
- Respetar los derechos del administrado: Garantizar el debido procedimiento y el derecho a la defensa.
- Actuar con legalidad: Cumplir las normas y límites legales aplicables a la fiscalización.
- Objetividad e imparcialidad: No actuar con sesgos ni preferencias, asegurando la neutralidad.
- Motivar las decisiones: Fundamentar adecuadamente las acciones y medidas adoptadas.
- Informar oportunamente: Comunicar al administrado los resultados de la fiscalización.
- Proporcionalidad: Evitar medidas excesivas o desproporcionadas frente a las infracciones detectadas.

- Transparencia: Documentar las actuaciones y permitir el acceso a la información cuando sea procedente.

7.3. Derechos del administrado fiscalizado

- El administrado sujeto a fiscalización tiene los siguientes derechos:
- Ser notificado previamente del inicio de la fiscalización, salvo casos excepcionales donde esté justificado.
- Participar en el procedimiento: Brindar aclaraciones, presentar pruebas y observaciones.
- Contar con asesoría legal durante el proceso.
- Acceder al acta de inspección y demás documentos generados en la fiscalización.
- Defenderse de acusaciones: Exponer sus argumentos y ejercer recursos administrativos pertinentes.
- Respeto a la privacidad y confidencialidad: La fiscalización debe respetar información protegida y no afectar derechos personales.
- Solicitar copia de las decisiones y resultados del procedimiento fiscalizador.

7.4. El acta de inspección

- El acta de inspección es un documento oficial que levanta la autoridad fiscalizadora durante una visita o verificación. Cumple la función de dejar constancia escrita de los hechos observados durante la fiscalización. Contiene:
- Fecha, hora y lugar de la inspección.
- Datos de la autoridad fiscalizadora y del administrado.
- Descripción detallada de los hechos verificados.
- Declaraciones o descargos del administrado.
- Firma de las partes presentes y observaciones adicionales.
- Constancia de entrega del acta al administrado.

7.5. Tercerización o externalización de actividades de fiscalización

La tercerización consiste en la delegación de las labores de fiscalización a entidades privadas o especializadas que actúan por encargo de la administración pública. Esta externalización debe cumplir con los siguientes criterios:

- Respetar los principios de legalidad, control y transparencia.

- Mantener la supervisión directa de la entidad pública responsable.
- Evitar conflictos de interés y garantizar la imparcialidad.
- Asegurar que la responsabilidad final recaiga en la administración pública.
- La tercerización tiene como finalidad mejorar la eficiencia y aprovechar capacidades técnicas especializadas

8. El procedimiento administrativo sancionador

Es el conjunto de actos administrativos destinados a identificar, investigar y sancionar las infracciones cometidas por administrados, garantizando el debido proceso y el respeto a los principios fundamentales.

8.1. El principio de legalidad

Establece que ninguna persona puede ser sancionada si la infracción no está previamente tipificada por ley y la sanción no está regulada de manera expresa.

8.2. El principio de tipicidad

Las conductas infractoras y las sanciones deben estar claramente definidas en la norma, evitando ambigüedades o discrecionalidades.

8.3. El principio de culpabilidad

No puede imponerse sanción si no existe intención o negligencia en la conducta del infractor. Las sanciones deben ser consecuencia de una acción u omisión imputable

8.4. El principio de irretroactividad

Las normas sancionadoras no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, salvo que resulten más favorables al infractor.

8.5. La prescripción de las infracciones

Es el tiempo establecido por ley después del cual la administración pierde el derecho a iniciar un procedimiento sancionador.

8.6. La prescripción de las sanciones

Es el tiempo límite para ejecutar una sanción ya impuesta. Transcurrido este plazo, la sanción queda sin efecto.

8.7. La caducidad de procedimiento

La caducidad se produce cuando la administración no resuelve el procedimiento sancionador dentro del plazo legalmente establecido.

8.8. El acto de imputación de cargos

Es el acto formal mediante el cual se comunica al presunto infractor las conductas imputadas, las normas vulneradas y las sanciones propuestas.

8.9. Los eximentes de responsabilidad

Son circunstancias que exoneran de responsabilidad al infractor, como el error invencible, la fuerza mayor o el caso fortuito.

8.10. Las medidas correctivas

Son acciones ordenadas por la administración para eliminar los efectos negativos de una infracción, restableciendo la legalidad o el orden afectado.

9. El procedimiento trilateral

Es un procedimiento administrativo que involucra a tres partes:

La administración pública.

El solicitante o denunciante.

El administrado o denunciado.

Este procedimiento tiene un carácter contencioso y busca resolver conflictos entre las partes.

9.1. Inicio del procedimiento trilateral

Se inicia a petición de parte o de oficio por la autoridad administrativa, identificando la controversia y convocando a las partes involucradas

9.2. Reclamación y contestación

El denunciante o reclamante expone sus argumentos y pruebas, mientras que el administrado presenta su contestación, descargos y medios de defensa.

9.3. Resolución

Es la decisión final motivada emitida por la autoridad administrativa después de evaluar las pruebas y los argumentos presentados.

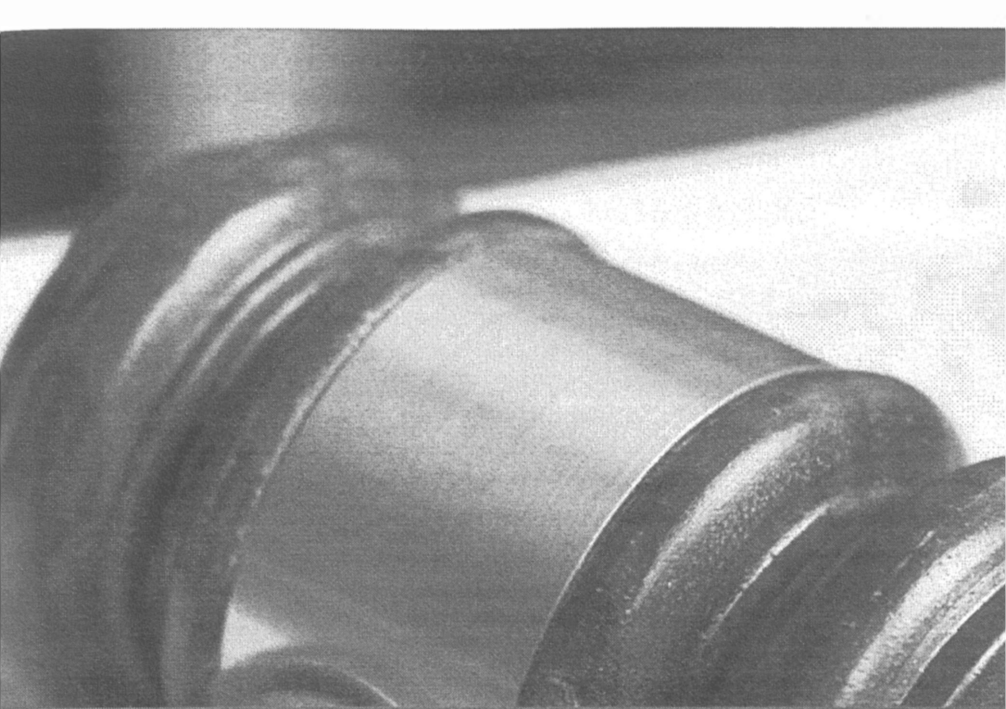
9.4. Impugnación

Las partes pueden apelar o interponer recursos administrativos contra la resolución si consideran que vulnera sus derechos.

9.5. Conciliación y desistimiento en el procedimiento trilateral

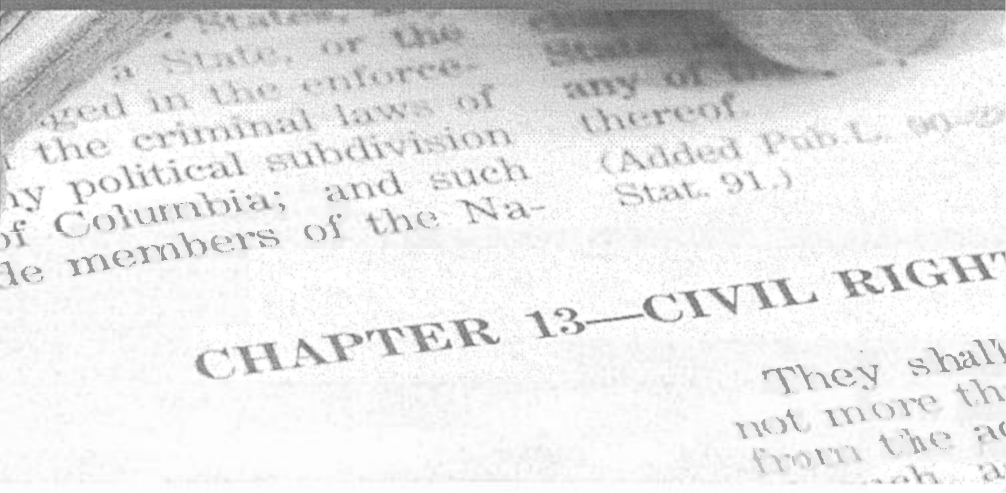
Conciliación: Las partes pueden llegar a un acuerdo voluntario con intervención de la administración.

Desistimiento: El reclamante puede retirar su petición, dando por concluido el procedimiento.



CAPÍTULO IV

DERECHO CIVIL



CAPÍTULO IV: DERECHO CIVIL

1. Teoría general del Derecho Civil.

El Derecho Civil constituye una rama del Derecho Privado que regula las relaciones entre los particulares, estableciendo los principios generales y específicos que ordenan la convivencia social y económica. Este marco incluye aspectos relativos a personas, bienes, obligaciones y contratos, derechos reales y sucesiones

1.1. Situaciones jurídicas subjetivas

Se refieren a las posiciones que ocupa una persona en una relación jurídica, siendo estas de ventaja o desventaja según los derechos, obligaciones o cargas que impliquen.

1.2. Situaciones jurídicas subjetivas de ventaja

Incluyen derechos subjetivos, potestades y cargas que benefician al titular. Estas situaciones se enmarcan dentro del ejercicio de la autonomía de la voluntad y el reconocimiento de derechos fundamentales

Derecho subjetivo

El derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para exigir el cumplimiento de un deber jurídico por parte de otro sujeto. Está vinculado a la libertad y dignidad del individuo, sirviendo como mecanismo de protección de intereses legítimos .

Derecho potestativo

Es una facultad que otorga al titular la posibilidad de modificar, extinguir o generar una relación jurídica, imponiendo esta decisión a la otra parte sin requerir su consentimiento. Ejemplo: la rescisión unilateral de un contrato .

Interés especialmente protegido

Es un interés legítimo de una persona que recibe tutela específica del ordenamiento jurídico por su relevancia social, económica o personal. Este interés puede estar relacionado con derechos fundamentales o bienes de especial valor .

1.3. Situaciones jurídicas subjetivas de desventaja

Se refieren a obligaciones, prohibiciones o restricciones que recaen sobre un sujeto, limitando su autonomía o imponiéndole cargas específicas en beneficio de otros o de la colectividad .

1.3.1. Deber jurídico

Es la obligación que tiene una persona de actuar o abstenerse de hacerlo conforme a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. Su incumplimiento genera consecuencias legales, como sanciones o indemnizaciones .

Situación jurídica subjetiva de ventaja: carga

Se refiere a una obligación impuesta al titular de un derecho para el ejercicio efectivo de este. Ejemplo: la carga procesal de probar en juicio ciertos hechos como condición para la obtención de un beneficio legal .

1.3.2. Estado de sujeción

El estado de sujeción jurídica se define como la posición en la que una persona está obligada a actuar de conformidad con un deber impuesto por una norma o relación jurídica, ya sea de carácter público o privado. Este estado implica una subordinación al cumplimiento de disposiciones legales o contractuales .

1.3.3. Autonomía privada

La autonomía privada se refiere a la facultad reconocida a los individuos para regular sus propias relaciones jurídicas, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Este principio es fundamental en el Derecho Civil, manifestándose en la capacidad de las partes para contratar y determinar libremente el contenido de sus acuerdos, siempre que no sean contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres .

1.3.4. Patrimonial

El carácter patrimonial de las relaciones jurídicas alude a su valoración económica. Una relación jurídica es patrimonial cuando versa sobre bienes o derechos susceptibles de ser evaluados en términos monetarios, independientemente del valor subjetivo que el titular pueda atribuirles .

1.3.5. Legitimidad

La legitimidad implica la adecuación jurídica de los sujetos para actuar en un proceso o relación jurídica. Puede ser:

1. **Legitimidad activa:** Derecho del actor para presentar una demanda basada en su posición en la relación jurídica sustantiva.
2. **Legitimidad pasiva:** Condición del demandado para responder a una pretensión jurídica .

1.3.6. Eficacia

La eficacia se refiere a la capacidad de un acto jurídico de producir los efectos previstos por las partes o por el ordenamiento jurídico. Un acto eficaz debe cumplir con los requisitos esenciales de forma y contenido para desplegar plenamente sus efectos .

1.3.7. Validez

La validez de un acto jurídico está condicionada por el cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, como capacidad de las partes, consentimiento libre, objeto lícito y cumplimiento de formalidades necesarias. Un acto inválido carece de efectos legales desde su origen .

Si deseas un análisis más profundo o ejemplos concretos, indícalo

2. Derecho de las personas.

El sujeto de derecho.- Es el ente en que el ordenamiento jurídico imputa derecho y deberes, este ente o centro de referencia normativo no es otro que el ser humano, antes de nacer o después de haberse producido este evento, ya sea que se le considere individualmente o como organización de personas.

El Código Civil Peruano reconoce cuatro categorías de sujeto de derecho:

- Persona natural o individual.- El hombre una vez nacido como individuo.
- Personas jurídicas. - Organización colectiva siempre que cumpla con la formalidad de su inscripción exigida con la norma.
- El concebido.- Trata del ser humano antes de nacer.
- Organización no inscrita. - La pluralidad de personas individuales que actúan organizadamente en el cumplimiento de determinados fines valiosos; es una organización de personas que, comportándose como persona jurídica no ha cumplido con el requisito de su inscripción en el registro respectivo.

2.1. Personas naturales

2.1.1 Inicio de la protección de la vida: concebido.

El Código Civil de 1984 otorga al concebido la calidad de sujeto de derecho, sustentándose en que el concebido constituye vida humana genéticamente individualizada, desde el instante mismo de la concepción.

2.1.2. Derechos y deberes de las personas naturales.

- La subjetividad y personalidad
- Derechos personalísimos
- Derechos de la personalidad. - Caracteres de los Derechos de la Personalidad, son innatos, vitalicios, inalienables, imprescriptibles y absolutos.
- Derecho a la vida
- Derecho a la integridad corporal
- Derecho a la libertad
- Derecho al respeto de la intimidad
- Derecho al honor

2.1.3. Capacidad de las personas y supuestos de capacidad restringida.

- La capacidad jurídica o de goce** pertenece a todo sujeto de derecho (concebido, persona natural o jurídica y entes no personificados) y consiste en la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Así todo sujeto de derecho puede ser propietario, arrendatario, mutuuario, mutuante, etc. Sin embargo, existen casos especiales en los cuales el sujeto de derecho está privado de la capacidad jurídica.
- La capacidad de ejercicio (legal)** es la posibilidad de aptitud del sujeto de derecho a ejercer, por sí mismo, los derechos de que goza en cuanto a persona. Esta capacidad de voluntad está supeditada a la de goce, porque quien tiene el derecho tiene la acción, y este no existe si aquel no ha nacido. Si por capacidad, se entiende la aptitud o suficiencia para alguna cosa, la capacidad legal, es la facultad más o menos amplia de realizar actos válidos y eficaces en derecho, la suficiencia de la persona para adquirir derechos y administrarlos por ella misma, ante la Ley contrario sense, la incapacidad es la carencia de condiciones físicas, psíquicas.

La capacidad de ejercicio es la atribución de la persona de ejecutar por sí misma los derechos a los que tiene capacidad de goce.

- Capacidad de ejercicio plena.** - La capacidad de ejercicio es la aptitud para poder celebrar por sí mismo actos jurídicos válidos. Según el artículo 42 del Código Civil, se adquiere la capacidad de ejercicio a los 18 años, incluyendo a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.

Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad.

Actualmente mediante el Decreto Legislativo N.º 1384 ha suprimido del artículo 43 el inciso segundo del C.C. de tal manera que las personas que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento serán capaces. En ese contexto, la falta de discernimiento no es sinónimo de incapacidad. Esto tiene una íntima relación con la modificación del artículo 44 del C.C. En tanto las personas con retardo mental o los que adolecen de deterioro mental, a pesar de ser faltas de discernimiento, no serán consideradas incapaces al haber sido derogadas como supuestos de tal artículo.

- b. Incapacidad de ejercicio. - Es la ausencia de capacidad de ejercicio. El sujeto de derecho no puede celebrar actos jurídicos válidos: no podrá celebrar contratos, donar, etc. Con anterioridad a la publicación del D. Legislativo 1384, la incapacidad de ejercicio podía ser absoluta y relativa (sistema de sustitución). Ahora se pasó a un sistema en el cual no se niega la capacidad, sino que pasa a considerarse en sus aspectos de ser absoluta o restringida, reafirmando la autonomía jurídica de las personas, su realización a través de apoyos (guardas).

- Incapacidad de ejercicio Absoluta

Los menores de 16 años, salvo aquellos actos determinados por la ley.

- Capacidad de ejercicio restringida

Los mayores de 16 años y menores de 18 años

Los pródigos. Entendiéndose por pródigo al que disipa sus bienes.

Los que incurren en mala gestión. Se entiende por ella, la manifiesta ineptitud de una persona para manejar sus negocios. Se trata de una inhabilidad para la administración del patrimonio. Los ebrios habituales. Este estado produce con frecuencia "psicosis"

Los toxicómanos. Se entiende por ello al "drogadicto" y se aplica a la persona que ha desarrollado fármaco- dependencia severa, es decir aquella que se necesita consumir alguna droga para aplazar la apatencia imperiosa de la misma.

Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. Esta incapacidad no se origina ni en la edad ni en la salud de la persona sino que se encuentra fundamentado en la situación de hecho en que se halla la persona, que le impide ejercer sus derechos por sí misma. El artículo 595 del Código Civil establece que ejecutoriada la sentencia penal que conlleve la interdicción civil, el fiscal pedirá, dentro de 24 horas, el nombramiento de curador para el interdicto.

Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad.

- c. Ajustes razonables y apoyos (Art. 45 Código Civil). - El Código Civil 1984 anterior a las modificatorias realizadas por el Decreto

Legislativo 1384 propugnaba una sustitución de la persona considerada incapaz, limitaba su personalidad y vulneraba la esencia de su propia vida. La modificación del artículo 45 y la incorporación de los artículo 45-A y 45-B permiten a la persona con discapacidad, a su elección en caso cuente con discernimiento, nombrar a un apoyo o ajustes razonables para el ejercicio de su capacidad jurídica.

El “ajuste razonable” es un mecanismo que permite a la persona poder realizarse, es todo aquello que necesita para manifestar su voluntad y que se verá realizado mediante un apoyo que no lo limite, sino que lo coadyuve al desarrollo de su personalidad.

- Representantes legales (Art. 45-A Código Civil) El artículo 45-A señala que las personas mayores de 16 años y menores de 18 años, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos y los que sufren pena que conlleve a us interdicción civil, deberán contar con un representante legal de acuerdo con las normas de la patria potestad, la tutela y la curatela.

2.1.4. Personas de apoyo y salvaguardias.

Designación de apoyos y salvaguardias (Art. 45-B Código Civil).- Conforme a lo establecido en el artículo 659-B del Código Civil sobre los apoyos, son formas de asistencia libremente elegidas por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derecho, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de lo actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. La referida norma establece que “El apoyo no tiene facultades de representación salvo en los casos en que ello se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez en el caso del artículo 569”

2.1.5. *Atributos de la personalidad.*

Los **atributos de la personalidad** son aquellas características jurídicas inseparables de toda persona por el hecho de existir. Estos atributos aseguran su reconocimiento y protección en el ámbito jurídico, definiendo su identidad y las relaciones que establece en la sociedad

Principales Atributos

1. **Derechos de la Personalidad**

- o Innatos al ser humano, son inherentes a su condición como persona. Incluyen el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad, y la dignidad. Están garantizados tanto

por legislaciones nacionales como por tratados internacionales de derechos humanos .

2. **Nombre**

- Es el atributo que individualiza a la persona en el ámbito social y jurídico. Está compuesto por el nombre propio y los apellidos. Es inalienable, imprescriptible, y goza de protección legal para garantizar su estabilidad y correcto uso .

3. **Estado**

- Representa la posición jurídica de la persona respecto a la familia, la sociedad, y el Estado. Incluye condiciones como ser casado, soltero, viudo, padre o hijo, y también abarca la nacionalidad .

4. **Domicilio**

- Es el lugar donde una persona fija su residencia para efectos legales. Tiene relevancia en el establecimiento de jurisdicciones y para cumplir con determinadas obligaciones .

Estos atributos son esenciales para el reconocimiento de la personalidad jurídica, asegurando que cada individuo pueda ejercer derechos y asumir obligaciones dentro del marco legal. (Manual_de_Derecho_Civil...).

2.1.6. *Desaparición, ausencia y declaratoria de muerte presunta.*

La declaración de muerte presunta es una solicitud que se presenta ante el juez para que declare judicialmente que frente a determinados hechos hay alto grado de certeza que la persona está fallecida.

La declaración de muerte presunta tiene los mismos efectos de la muerte, con la única diferencia que en la muerte natural no existe el reconocimiento de existencia. En la muestra presenta un alto grado de certeza de que la persona está fallecida. En la declaración de muerte presunta, no se requiere que previamente se haya declarado ausente a la persona

2.1.7. *Fin de la persona: muerte.*

El artículo 61 del Código Civil declara en términos generales, que la muerte pone fin a la persona. De este modo se incluye la muerte natural como la muerte presunta, con la diferencia de que en la muerte presunta puede presentarse la declaración de existencia.